

1503185-81.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... COPOM para averiguar uma ocorrência de um roubo. Chegando ao local, o réu já estava detido por populares. Disse que na posse do acusado foi localizado um simulacro de arma de fogo e as joias, produto do roubo. Contou que o réu confessou a prática do roubo e a vítima o reconheceu como o roubador (fls. 142).

Como se percebe, a ampla confissão judicial do réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503185-81.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503185-81.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262481/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 20477991 - DEL.POL.GUARUJA, 4779/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2262481 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILDO JOSE DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

GILDO JOSE DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal porque, no dia 25 de setembro de 2021, por volta das 14h00, no estabelecimento comercial denominado R. C. Souza Joias ME (Prata da Ilha), localizado na Rua Amazonas, nº 72, Chris Shopping, Pae Cará, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, diversas correntes e pulseiras em prata, avaliadas

em aproximadamente R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), bens pertencentes à vítima R. C. Souza Joias ME (Prata da Ilha).

Consta da denúncia que, na data dos fatos, o acusado entrou no estabelecimento vítima passando-se por cliente, foi atendido pela vendedora Simone e informou que gostaria de ver uma corrente de prata. Logo após, GILDO, mediante graves ameaças de morte exercidas com o emprego de um simulacro de arma de fogo que portava, anunciou o assalto, subtraiu um mostruário contendo diversas correntes e pulseiras de prata e se evadiu do local. Contudo, após se evadir, GILDO foi detido por populares que presenciaram o roubo. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local e prendeu o acusado em flagrante delito.

Consta ainda que a vítima reconheceu pessoalmente GILDO como sendo o autor do crime.

A denúncia foi recebida em 29 de setembro de 2021 (fls. 86). O réu foi citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 107/108). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 113/115), seguindo-se oitiva do representante da vítima, de uma testemunha e interrogatório do réu (fls. 141/143).

Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo esta prevalecer sobre a agravante da reincidência e imposição de regime diverso do fechado (fls. 139/140).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa está bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo pericial de fls. 125/127, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria delitativa, semelhantemente, encontra-se sobejamente demonstrada.

O réu confessou amplamente, em Juízo, a autoria do roubo. Disse que, na posse de um simulacro de arma de fogo, ingressou no estabelecimento comercial e, passando-se por um cliente, pediu à funcionária para ver uma corrente. Em seguida, puxou o simulacro de sua mochila, exibiu à vítima e disse que levaria as correntes. Após, guardou o simulacro e os bens subtraídos na bolsa e pediu que a vítima ficasse quieta. Deixou o local, mas a ofendida gritou, de modo que foi detido por seguranças. Afirmou que sido agredido e estar arrependido (fls. 143).

A representante da vítima, por sua vez, declarou que estava no estabelecimento comercial sozinha quando o réu, passando-se por cliente, entrou no local e pediu para ver correntes de prata. Disse que exibiu a ele os mostruários e o acusado retirou da mochila uma arma e disse que levaria as correntes e, caso ela gritasse, "estouraria sua cara". Disse que o acusado pegou o mostruário, colocou na mochila e saiu da loja. Afirmou que, assim que ele saiu do local, passou a gritar, sendo o roubador detido e todos os objetos recuperados. Contou que os bens subtraídos somavam a quantia aproximada de R\$ 7.000,00. Confirmou ter reconhecido o indivíduo preso como o autor do roubo. Por fim, reconheceu o réu como o roubador (fls. 141).

A testemunha Felipe Damasceno Veloso, policial militar, narrou que foi acionado via COPOM para averiguar uma ocorrência de um roubo. Chegando ao local, o réu já

estava detido por populares. Disse que na posse do acusado foi localizado um simulacro de arma de fogo e as joias, produto do roubo. Contou que o réu confessou a prática do roubo e a vítima o reconheceu como o roubador (fls. 142).

Como se percebe, a ampla confissão judicial do réu harmoniza-se com os demais elementos de prova produzidos.

O réu foi preso em flagrante na posse da res e reconhecido pela vítima como o autor do delito.

Nessas condições, inimaginável a absolvição.

Passo à dosimetria das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como os maus antecedentes do acusado, conforme fls. 24/26, fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

Anote-se ser imperiosa a adoção de condenações diversas para aumentar a pena na primeira fase do cálculo e na segunda etapa pela reincidência. Nesse sentido:

"(...). 4. Havendo mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem a utilização de uma na primeira fase de dosimetria, para caracterizar maus antecedentes, e da outra na segunda fase, para aplicar a agravante da reincidência. (...)." (STJ - HC 123.042/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

No entanto, verifico que o réu possui outras duas condenações definitivas anteriores hábeis a gerar reincidência, uma delas específica: processos nºs 0001584-90.2016.8.26.0536 (fls. 26/27 - roubo majorado) e 0041971-16.2009.8.26.0562 (fls. 27, analisada em conjunto com fls. 55 - em cumprimento de pena - porte ilegal de arma de fogo), circunstância que, no caso, prepondera sobre a confissão.

Assim, aumento a pena-base em mais um sexto, resultando em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, dados os maus antecedentes e a multirreincidência do réu e considerando tratar-se de crime grave, roubo com o emprego de um simulacro de arma de fogo. Tal demonstra personalidade e conduta social do agente incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a aplicação o § 2º do art. 387 do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, §

2o, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO GILDO JOSE DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, por incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, às penas de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de doze dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistentes os motivos da prisão preventiva. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura do réu, reincidente, condenado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 107). Anote-se.

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P.I.C.

Guaruja, 3 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA